Mandatsauftrag 16 Oktober

Kanzlei Rehbein, Fiktiver Auensteg 14, 34121 Kassel. Aktenzeichen RH 214/26. Vermerk vom 16.10.2026, 09.20 Uhr.

1. Auftrag

Jannis Hagedorn, geboren am 19.04.1984, verbüßt seit dem 03.02.2025 eine rechtskräftige Freiheitsstrafe in der erfundenen JVA Waldhain, Fiktive Waldhainstraße 80, 34125 Kassel. Der Vorgang betrifft Erwachsenenstrafvollzug in Hessen. Es liegt weder Untersuchungshaft noch Maßregelvollzug vor. Frau Rehbein hat die Vertretung am 15.10. übernommen; die vollständige Übergabe des Kollegen Volker Brack erfolgt heute. Die Vollmacht liegt vor. Die Aktenbezeichnung der Strafvollstreckungskammer lautet ausdrücklich fiktiv: ÜBUNG 7 StVK 214/26.

Herr Hagedorn will die seit dem 09.09.2026 bestehende Trennung von den übrigen Gefangenen überprüfen lassen. Er berichtet von Schmerzen nach dem Zugriff am 09.09.2026 und von immer kürzeren Gesprächen an der Tür. Er verlangt nicht, ohne jede Prüfung auf die bisherige Station zurückzukehren. Einen stufenweisen Kontaktplan mit anderer Gruppe und begleiteten Gesprächen würde er versuchen. Seine Schwester möchte verhindern, dass der Streit mit einzelnen Bediensteten jede andere Frage überlagert.

2. Bisheriger Verfahrensstand

Der frühere Rechtsanwalt hat am 22.09.2026 einen Antrag mit Hauptsachebegehren und vorläufigem Begehren übermittelt. Die Kammer hat am 24.09.2026 ausschließlich den vorläufigen Antrag abgelehnt. Die Hauptsache ist nach Auskunft der Geschäftsstelle noch anhängig. Das Gerichtspostfach weist für den Beschluss eine elektronische Zustellung am 25.09.2026 aus. Die Kopie an den Gefangenen wurde erst am 28.09.2026 ausgegeben. Das sind verschiedene Ereignisse; eine Fristberechnung ist bislang nicht dokumentiert.

3. Erwartetes Arbeitsergebnis

Die Kanzlei soll alle Maßnahmen, Zeitabschnitte, Angaben und Belege auseinanderhalten und den vorhandenen Entwurf vervollständigen. Vor einer weiteren Einreichung sind der Stand der Hauptsache, die Art des bisherigen gerichtlichen Beschlusses, die Bekanntgabe der Fortdauerentscheidung und die vollständigen ärztlichen Unterlagen zu klären. Die Befürchtung eines Übergriffs ist eine unbewiesene Darstellung. Die Angaben der Bediensteten sollen genauso konkret ausgewertet werden. Ein Ermittlungsauftrag oder eine Strafanzeige ist noch nicht erteilt.

Die beiden Tabellen sind Arbeitsunterlagen. Zeitdifferenzen ersetzen weder die Prüfung des zutreffenden Landesrechts noch die Berechnung einer Rechtsbehelfsfrist. Es soll kein Entwurf versandt werden, bevor Frau Rehbein den Text, Anlagen, aktuellen medizinischen Sachstand und Empfänger persönlich freigegeben hat.

Vollmacht und Kontaktwunsch

Jannis Hagedorn, WH-418/26, JVA Waldhain. Erklärung vom 15.10.2026.

Ich bevollmächtige Rechtsanwältin Malin Rehbein, mich wegen der Absonderung, der damit verbundenen Unterbringungsbedingungen und der gerichtlichen Überprüfung dieser Maßnahmen gegenüber der JVA und den zuständigen Gerichten zu vertreten. Sie darf die hierzu erforderlichen Akten einsehen, Auskünfte anfordern und Erklärungen entgegennehmen. Eine Zustimmung zu einem Vergleich oder zur Rücknahme eines Antrags möchte ich erst nach einem persönlichen Gespräch erteilen.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anstalt die für diesen Vorgang erforderlichen medizinischen Befunde unmittelbar an Frau Rehbein übermittelt. Meine Schwester Marlene darf organisatorische Nachrichten austauschen. Sie soll nicht ohne weitere Rücksprache meine vollständige Gesundheitsakte bekommen. Über Untersuchungen und Behandlungen möchte ich weiterhin selbst mit dem medizinischen Dienst sprechen.

Die Post an meine Schwester darf nicht mit anwaltlicher Korrespondenz verwechselt werden. Ich benutze in der Anstalt keinen frei zugänglichen E-Mail-Anschluss. Wenn in dieser Akte eine E-Mail meiner Schwester steht, stammt sie von ihr. Meine eigenen Erklärungen werden als Brief oder als unterschriebener Gesprächsvermerk übermittelt.

Die bisherige Kanzlei Brack darf die vorhandenen Verfahrensunterlagen an Frau Rehbein herausgeben. Die Gründe für den Wechsel sollen sachlich bleiben. Ich bin mit Herrn Brack unzufrieden, weil ich den eingereichten Text vorher nicht gelesen hatte. Ich kann nicht beurteilen, welche seiner rechtlichen Aussagen zutreffen.

Jannis Hagedorn, eigenhändig unterzeichnet am 15.10.2026. Die Unterschrift wird in dieser fiktiven Datei nur durch den ausgeschriebenen Namen wiedergegeben.

Eingabe an die Anstaltsleitung

Jannis Hagedorn, WH-418/26, an die Leitung der JVA Waldhain. 18.09.2026.

Sehr geehrte Frau Dr. Gründel,

ich beantrage, die Trennung von den anderen Gefangenen zu beenden. Falls Sie eine Rückkehr auf Station 3 derzeit ausschließen, bitte ich um eine andere Gruppe oder einen zeitlich gestuften Versuch. Ich möchte wieder mit jemandem zusammen essen und nicht nur durch die geöffnete Tür sprechen. Bitte teilen Sie mir schriftlich mit, was ich konkret tun muss, damit die Einschränkung überprüft und gelockert wird.

Am 09.09.2026 war ich wütend. Ich hatte den Brief über den Krankenhausaufenthalt meines Vaters erst am Nachmittag erhalten. Ich habe laut gesprochen und wollte nicht zurück in den Haftraum. Dass ich einen Stuhl gegen jemanden geworfen hätte, stimmt nach meiner Erinnerung nicht. Ich habe ihn zur Seite geschoben. Ich räume ein, dass der andere Gefangene zurückgewichen ist und dass meine Worte bedrohlich geklungen haben können.

Beim anschließenden Zugriff wurde mein linker Arm festgehalten. Seitdem tut die Schulter weh. Ich habe keine Fotos. Ich bitte um eine Untersuchung und darum, den Verlauf zu dokumentieren. Mir wurde gesagt, der Arzt habe mich gesehen. Ich erinnere mich an eine Frage an der Tür, aber nicht an eine Untersuchung meiner Schulter. Vielleicht wird hier ein Gespräch mit etwas anderem verwechselt.

Am 12.09.2026 wollte ich nicht allein in den Hof. Am 13. und 14.09.2026 habe ich darum gebeten und nach meiner Erinnerung keine Gelegenheit bekommen. Ich möchte, dass diese Tage einzeln geprüft werden. Eine einmalige Ablehnung bedeutet nicht, dass ich grundsätzlich auf Bewegung verzichte. Ich möchte auch meiner Schwester erklären können, wie es weitergeht.

Mit freundlichen Grüßen
Jannis Hagedorn

Gespraech in der JVA 15 Oktober

Kanzlei Rehbein. Gespräch am 15.10.2026 von 14.05 bis 14.48 Uhr im anwaltlichen Besuchsraum der JVA Waldhain. Anwesend: Jannis Hagedorn und Malin Rehbein. Niederschrift am selben Abend.

Herr Hagedorn sitzt ruhig und beantwortet die Fragen zusammenhängend. Frau Rehbein stellt keine medizinische Diagnose. Er berichtet, dass der Vater mittlerweile wieder zu Hause sei. Die Schulterbeschwerden seien schwächer, beim Anziehen merke er sie noch. Er habe einer Pflegekraft zweimal davon erzählt. An Namen könne er sich nur bei Frau Eschenbach erinnern. Die Anwältin hat keine sichtbaren Verletzungen fotografiert und keinen körperlichen Befund erhoben.

Zur Situation am 09.09.2026 erklärt er: Er habe gesagt, man könne ihn nicht immer herumkommandieren. Ob er dabei mit dem Stuhl aufgestanden sei, könne er nach dem Streit nicht sicher trennen. Er bestreitet einen gezielten Angriff. Die Anwältin hält diese Unsicherheit fest und bittet ihn, Erinnerungen nicht zu ergänzen, nur weil andere Berichte etwas Bestimmtes behaupten.

Herr Hagedorn nennt drei längere Kontakte: ein Gespräch mit dem Sozialdienst am 17.09., ein Telefonat mit Marlene am 29.09. und das heutige anwaltliche Gespräch. Kurze Kontakte bei Essenausgabe und Reinigung habe es täglich gegeben. Er schildert sie als hastig und wechselnd. An einem Tag habe ihm Herr Bering länger zugehört. Daraus lasse sich aber keine verlässliche tägliche Gesprächszeit rekonstruieren.

Die Anwältin erläutert, dass eine bestehende Gefährdung nicht durch die bloße Bezeichnung als Strafe widerlegt wird. Für den nächsten Text werden deshalb die ursprüngliche Anordnung, ihre Fortdauer, die tatsächlichen Kontaktmöglichkeiten und die gesundheitlichen Folgen getrennt behandelt. Herr Hagedorn akzeptiert einen begleiteten Versuch außerhalb der bisherigen Station. Er möchte nicht, dass sein früherer Mitgefangener ungefragt mit seinen Gesundheitsangaben konfrontiert wird.

Die Notiz wurde Herrn Hagedorn vorgelesen. Er berichtigt, das Telefonat sei am 29.09. und nicht am 28.09. gewesen. Weitere Korrekturen hat er nicht genannt. Eine unterschriebene Rückbestätigung steht noch aus.

Schreiben Kanzlei Brack 21 September

Rechtsanwalt Volker Brack, Fiktive Steinwiese 6, 34119 Kassel, an die JVA Waldhain. 21.09.2026. Zeichen VB 88/26.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Hagedorn berichtet mir, dass er seit einiger Zeit allein gehalten wird. Ich fordere Sie auf, die Einzelhaft sofort aufzuheben. Mein Mandant ist nicht damit einverstanden. Nach dem Strafvollzugsgesetz des Bundes ist eine solche Behandlung nur ausnahmsweise zulässig. Die Anstalt wird sich nicht auf ihre Hausordnung berufen können, wenn mein Mandant seine Rechte geltend macht.

Ich habe die Eingabe meines Mandanten vom 18.09.2026 gelesen. Die dort geschilderten Schmerzen sind ernst zu nehmen. Ob eine Untersuchung stattgefunden hat, müssen Sie wissen. Ich gehe davon aus, dass sich der Sachverhalt in Ihren Akten findet. Eine gesonderte Aufstellung der einzelnen Tage halte ich deshalb derzeit nicht für nötig. Bitte sehen Sie von weiterem Schriftverkehr über Formalien ab und schicken Sie meinen Mandanten zurück auf die bisherige Station.

Sollte ich bis morgen Mittag keine positive Nachricht haben, werde ich das Gericht einschalten. Mein Mandant kann sich auf die bestehenden Regeln zum Strafvollzug berufen. Ich werde auch die Kosten der Sache geltend machen. Bitte bestätigen Sie mir, dass alle Maßnahmen aufgehoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Volker Brack, Rechtsanwalt

Gerichtsantrag 22 September

Rechtsanwalt Volker Brack. An die Strafvollstreckungskammer. 22.09.2026. Fiktives Aktenzeichen nach Eingangsmitteilung: ÜBUNG 7 StVK 214/26.

1. Antrag

Ich beantrage für Herrn Jannis Hagedorn, die Einzelhaft aufzuheben und ihn sofort auf seine bisherige Station zurückzubringen. Dies wird sowohl im Hauptverfahren als auch im Eilverfahren verlangt. Die Behandlung ist unmenschlich und durch nichts gerechtfertigt. Die Kosten müssen der Anstalt auferlegt werden.

2. Begründung

Mein Mandant wird schon länger allein gehalten. Er hatte einen Streit, aber das rechtfertigt nicht, ihn auf unbestimmte Zeit wegzuschließen. Die Behörden müssen das Strafvollzugsgesetz des Bundes beachten. Die Gefängnisleitung weiß, dass mein Mandant Beschwerden hat. Er hat auch einen Arzt verlangt. Die genauen Unterlagen hat die Anstalt und nicht der Gefangene.

Die Eingabe meines Mandanten wird als Anlage beigefügt. Ich mache ihren Inhalt zum Gegenstand meines Vortrags. Eine genaue Liste der einzelnen Anordnungen liegt mir nicht vor. Es kann keinen Unterschied machen, ob die Anstalt von Absonderung oder Einzelhaft spricht. Die Kammer wird die Sache nach Aktenlage entscheiden können. Wegen der fortdauernden Situation muss sofort entschieden werden.

3. Anlagen

Beigefügt ist die Eingabe vom 18.09.2026. Die Anordnung vom 09.09.2026 wurde angefordert, lag bei Versand dieses Schriftsatzes jedoch noch nicht vor. Weitere Belege werden nachgereicht, soweit dies erforderlich erscheint.

Volker Brack, Rechtsanwalt. Versandprotokoll der Kanzlei: 22.09.2026, 16.41 Uhr; elektronische Eingangsbestätigung desselben Tages, 16.42 Uhr.

Uebergabe der Vorakte

Kanzlei Brack an Kanzlei Rehbein. Übergabevermerk vom 16.10.2026, 08.10 Uhr.

Die Vertretung wird entsprechend dem Wunsch des Mandanten beendet. Ich übergebe die Eingabe vom 18.09., mein Schreiben vom 21.09., den Gerichtsantrag vom 22.09., die Entscheidung vom 24.09. und die nachträglich eingegangenen Anstaltsunterlagen. Die ursprüngliche Anordnung lag bei Fertigung des Gerichtsantrags nicht vor. Sie kam am 23.09. über die Schwester. Ich habe keine weitere Begründung an das Gericht gesandt.

Die Fortdauerentscheidung vom 09.10. wurde mir am 12.10. als Kopie übersandt. Wann der Mandant sie vollständig erhielt, habe ich nicht mit ihm klären können. In meiner Papierakte steht am Rand „Beschwerde?“. Eine Rechtsbeschwerde ist nicht eingereicht worden. Eine gesonderte Prüfung, ob gegen den vorläufigen Beschluss überhaupt ein solcher Rechtsbehelf gegeben ist, liegt in der Akte nicht vor.

Die ärztliche Stellungnahme vom 12.09. wurde nur in der knappen Weitergabe des medizinischen Dienstes angekündigt. Einen vollständigen Befund habe ich nicht. Ich habe die Vorgänge nicht an die Staatsanwaltschaft gegeben. Der Mandant hatte zunächst vor allem die Rückkehr auf seine Station verlangt. Ein gesonderter Auftrag wegen eines möglichen körperlichen Übergriffs war nicht eindeutig erteilt.

Die Kostenrechnung über 238,00 EUR wurde bezahlt. Eine nachträgliche Gebührenerweiterung ist nicht vorgesehen. Frau Marlene Hagedorn hat ausschließlich organisatorisch geholfen. Sie war nicht meine Auftraggeberin. Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie mit, wenn in der Dateiübertragung ein Anhang fehlt.

Volker Brack

Fortfuehrung des Verfahrens Entwurf

Rechtsanwältin Malin Rehbein. An die zuständige Strafvollstreckungskammer des Landgerichts. Fiktives Verfahrenszeichen ÜBUNG 7 StVK 214/26. Entwurf vom 16.10.2026, nicht eingereicht.

1. Verfahrensgegenstand und Anträge

Ich zeige die Vertretung von Herrn Jannis Hagedorn an. Die Vollmacht ist beigefügt. Der Hauptsacheantrag vom 22.09.2026 wird nach Abgleich mit dem vollständigen Verwaltungsvorgang wie folgt präzisiert: [Die konkret angegriffene Anordnung, ihre bekannt gegebenen Fortsetzungen und die jeweils beantragte Rechtsfolge nach abschließender Akteneinsicht einsetzen.] Mein Mandant verlangt eine individuelle Entscheidung über die fortdauernde Absonderung und über praktisch geeignete Schritte aus dieser Situation. Eine Rückkehr ohne jede Sicherheitsprüfung ist nicht das einzige von ihm akzeptierte Ergebnis.

Der vorläufige Antrag wird unter Berücksichtigung des Beschlusses vom 24.09.2026 und der seitdem entstandenen Umstände gesondert begründet: [Das vorläufige konkrete Begehren, dessen tatsächliche Dringlichkeit und den derzeitigen medizinischen Stand einsetzen.] Dieser Text bezeichnet keine unstatthafte Rechtsbeschwerde gegen einen Beschluss nach § 114 Absatz 2 StVollzG. Vor Einreichung ist festzuhalten, ob eine neue vorläufige Regelung, eine Änderung aufgrund nachträglicher Umstände oder ein anderer verfahrensrechtlicher Schritt beantragt wird.

2. Chronologie und belegte Veränderungen

Die Anstalt ordnete am 09.09.2026 eine Absonderung an. Ihr Bekanntgabevermerk nennt 18.15 Uhr. Die Eingabe vom 18.09.2026 enthält sowohl das Begehren nach gemeinschaftlicher Unterbringung als auch die Bitte um Untersuchung der Schulter. Die frühe gerichtliche Eingabe hat diese Gegenstände nicht getrennt dargestellt. Der Beschluss vom 24.09.2026 betrifft nach seinem Tenor nur das vorläufige Begehren. Belege: A1 bis A5.

Am 09.10.2026 wurde die Fortdauer angeordnet. Die Anstalt nennt eine weiterhin mögliche Auseinandersetzung mit zwei bestimmten Mitgefangenen. Die Notiz des Sozialdienstes erwähnt dagegen einen begleiteten Kontakt in anderer Zusammensetzung. Es ist nicht geklärt, ob eine solche Maßnahme konkret geprüft, verworfen oder bereits versucht wurde. Ebenso fehlt der vollständige Nachweis der aufsichtsbehördlichen Befassung. Belege: A6 und A7. [Bekanntgabe, angeforderte vollständige Genehmigung und Stellungnahme der Abteilung ergänzen.]

3. Rechtlicher Ausgangspunkt und offene Subsumtion

Für den Erwachsenenstrafvollzug ist das hessische Landesrecht anhand seiner am Maßnahmetag geltenden Fassung anzuwenden. Besondere Sicherungsmaßnahmen und das Verfahren sind an §§ 50 und 51 HStVollzG zu prüfen. Aus dem bloßen Etikett „Absonderung“ folgt weder die Rechtmäßigkeit noch die Rechtswidrigkeit. Der anfängliche Anlass, die späteren Tatsachen, die Betreuung, ärztliche Beteiligung, Dokumentation und die Entscheidung über Fortdauer müssen jeweils am konkreten Zeitabschnitt geprüft werden. [Den verifizierten amtlichen Fassungsstand und die für die einzelnen Zeitabschnitte einschlägigen Absätze ergänzen.]

§ 50 Absatz 7 HStVollzG knüpft eine Absonderung über 24 Stunden an ihre Unerlässlichkeit. Absatz 8 regelt besondere Betreuung sowie bei mehr als 30 Tagen Dauer oder insgesamt mehr als 90 Tagen innerhalb von zwölf Monaten die Zustimmung der Aufsichtsbehörde. § 51 Absatz 2 verlangt bei einer Absonderung über 24 Stunden spätestens nach drei Tagen eine ärztliche Stellungnahme und danach angemessene Abstände; Absatz 3 verlangt fortlaufende Überprüfung, Absatz 5 Dokumentation. Die amtliche Gesamtausgabe wurde am 16.10.2026 geprüft. Ob die konkreten Anforderungen eingehalten wurden, ist anhand der vollständigen Unterlagen zu bestimmen. Eine lediglich abgesandte Anfrage belegt noch keine erteilte Zustimmung.

Der verfassungsrechtliche Maßstab ersetzt diese Tatbestandsprüfung nicht. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20.04.2026, Az. 2 BvR 1650/24, Rn. 32–46, betrifft den Maßregelvollzug und eine nicht hinreichend begründete Verfassungsbeschwerde. Sie darf hier nicht als unmittelbare Entscheidung über hessischen Strafvollzug ausgegeben werden. Ihre Erwägungen zur fortlaufenden Rechtfertigung länger dauernder Absonderung sind anhand der unterschiedlichen Regelungsgrundlagen und des konkreten Verlaufs zu prüfen. [Den tragenden Vergleich und seine Grenzen anhand des amtlichen Volltextes ausformulieren.]

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 15.01.2020, Az. 2 BvR 1763/16, Rn. 39–43, betrifft effektive Strafverfolgung im Zusammenhang mit einer psychiatrischen Fixierung. Er berücksichtigt auch die besondere Beweissituation in staatlichem Gewahrsam. Er stellt keine Misshandlung in diesem fiktiven Fall fest und ersetzt keine Prüfung des richtigen Verfahrens. Ein etwaiger gesonderter Ermittlungsauftrag ist mit dem Mandanten noch zu klären. Die streitigen Wahrnehmungen und die medizinische Dokumentationslücke sollen deshalb gesichert, nicht als fertiger Schuldnachweis ausgegeben werden.

Der Hinweis auf fehlende Unterlagen ist kein Beweis für einen Übergriff. Andererseits kann eine nicht beigefügte ärztliche Stellungnahme die streitige Frage einer Untersuchung nicht ohne weiteres beantworten. Es wird um Beiziehung des vollständigen Sicherungsvorgangs, der konkret bezeichneten ärztlichen Unterlagen und der maßgeblichen Dienstberichte gebeten. Gesundheitsdaten anderer Personen sind nicht Gegenstand dieses Antrags. Belege: A8 bis A10.

4. Gegenargumente und Aufklärung

Das dokumentierte aggressive Verhalten und die Sorge vor erneuten Auseinandersetzungen werden ernst genommen. Die Anstalt soll erläutern, weshalb auch ein begleiteter Kontakt mit anderen Personen derzeit ausscheidet und woran die Fortdauerentscheidung überprüfbar anknüpft. Die behauptete Erkrankung des Vaters erklärt die Erregung, entschuldigt aber keinen Angriff. Umgekehrt ist ein unter Druck entstandener Streit kein dauerhafter Ersatz für die weitere Einzelfallprüfung.

Vor einer abschließenden Fassung fehlen die vollständige medizinische Stellungnahme, das Ergebnis der Schulteruntersuchung, die Antwort zur Aufsichtsbehörde und ein belastbarer aktueller Kontaktplan. [Die heute fortdauernden Belastungen, das beantragte vorläufige Mindestmaß an Kontakt und den Umgang mit widersprechenden Berichten konkret ergänzen.] Der Antragsteller bietet an, seine Erinnerungen in einem geordneten Gespräch zu präzisieren. Eine bereits feststehende Misshandlung wird nicht behauptet.

5. Anlagen und Freigabe

A1 Anordnung 09.09.; A2 Bekanntgabe; A3 Eingabe 18.09.; A4 Antrag 22.09.; A5 Beschluss 24.09.; A6 Fortdauer 09.10.; A7 Nachricht Sozialdienst; A8 Frühdienstbericht; A9 Spätdienstbericht; A10 Vermerk des medizinischen Dienstes; A11 Gespräch 15.10.; A12 Vollmacht. Die Anlagen sind vor Einreichung auf Vollständigkeit und lesbare Seitennummern zu prüfen. Die übrigen Unterlagen verbleiben zunächst in der Arbeitsakte.

Malin Rehbein, Rechtsanwältin. Bearbeitungsfassung ohne Versandfreigabe.

6. Amtliche Recherchezugänge

HStVollzG: https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-StVollzGHEV6IVZ. BVerfG, Beschluss vom 15.01.2020, Az. 2 BvR 1763/16: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/01/rk20200115_2bvr176316.html. BVerfG, Beschluss vom 20.04.2026, Az. 2 BvR 1650/24: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2026/04/rk20260420_2bvr165024.html. Die Randnummern und die Übertragbarkeit sind bei Fertigstellung erneut am amtlichen Volltext abzugleichen.

Anordnung 09 September

JVA Waldhain, Fiktive Waldhainstraße 80, 34125 Kassel. WH-418/26. Entscheidung vom 09.09.2026, 17.30 Uhr, an Jannis Hagedorn.

1. Entscheidung

Herr Hagedorn wird ab heute von den übrigen Gefangenen abgesondert und im Haftraum S 4 untergebracht. Die Entscheidung wird als besondere Sicherungsmaßnahme getroffen. Sie ist keine Disziplinarentscheidung. Die Abteilungsleitung überprüft die Fortdauer nach Eingang der beteiligten Dienstberichte. Aufenthalt im Freien wird getrennt organisiert. Anwaltliche Besuche und notwendige medizinische Versorgung bleiben möglich.

2. Gründe

Am Nachmittag geriet Herr Hagedorn mit zwei Mitgefangenen in einen lautstarken Streit. Nach der ersten Meldung trat er gegen einen Stuhl, nahm ihn anschließend hoch und bewegte sich auf einen Mitgefangenen zu. Der hinzugerufene Dienst beendete die Situation. Ob der Stuhl tatsächlich zum Schlag eingesetzt werden sollte, steht nach den bislang vorliegenden Angaben nicht fest. Zwei Beteiligte erklärten, sie würden ihm derzeit nicht gemeinsam begegnen wollen.

Die Abteilungsleitung befürchtet eine erneute Auseinandersetzung bei unmittelbarer Rückkehr. Bis zur Klärung sind Kontakte außerhalb der bisherigen Gruppe zu prüfen. Ein automatischer Ausschluss sämtlicher Gespräche wird nicht angeordnet. Der Sozialdienst wird um einen ersten Gesprächstermin gebeten. Beschwerden über Schmerzen sind an den medizinischen Dienst weiterzugeben.

Die Maßnahme wird auf die Regelungen zu besonderen Sicherungsmaßnahmen im Hessischen Strafvollzugsgesetz gestützt. Über Dauer, Betreuung und ärztliche Beteiligung ist gesondert fortlaufend zu entscheiden. Dr. Ottilie Gründel, Leiterin der Vollzugsabteilung.

Bekanntgabe und Postlauf

JVA Waldhain, Stationsdienst, Vermerk WH-418/26 vom 10.09.2026.

Die schriftliche Anordnung vom 09.09.2026 wurde Herrn Hagedorn am selben Tag um 18.15 Uhr vollständig ausgehändigt und erklärt. Herr Hagedorn wollte den Empfang nicht unterschreiben. Die Aushändigung wurde durch Levin Bering und Hiltrud Bär bestätigt. Aus der verweigerten Unterschrift wurde kein Einverständnis oder Rechtsmittelverzicht abgeleitet.

Herr Hagedorn bat am 10.09. um eine weitere Kopie für seine Schwester. Diese ging in die reguläre Ausgangspost. Eine direkte elektronische Zustellung an eine Kanzlei erfolgte zu diesem Zeitpunkt nicht. Die Kanzlei Brack meldete sich erst später. Der Vermerk enthält keinen Nachweis eines Gerichtseingangs.

Nachtrag vom 13.10.2026: Für die Fortdauerentscheidung vom 09.10. liegt auf der Stationsliste nur der Eintrag „Kopie abgegeben, Mittag“ ohne Empfangsunterschrift vor. Der Dienst kann den genauen Zeitpunkt derzeit nicht bestätigen. Ein weiterer Ausgabevermerk wurde angefordert. Die Kanzlei erhielt am 12.10. eine PDF-Kopie per E-Mail. Diese Kopie beantwortet nicht die Frage, wann der Gefangene die vollständige Ausfertigung erhalten hat.

Hiltrud Bär, Vollzugsdienst.

Dienstbericht Fruehdienst

JVA Waldhain. Ergänzender Bericht von Levin Bering vom 10.09.2026 zu seinem Einsatz am 09.09., 14.10 bis 14.25 Uhr.

Ich wurde über den Stationsruf wegen eines lautstarken Streits hinzugezogen. Beim Betreten des Gemeinschaftsraums stand Herr Hagedorn seitlich am Tisch. Der Stuhl vor ihm war gekippt. Ich sah nicht, wie er in diese Lage gekommen war. Herr Hagedorn hielt zu diesem Zeitpunkt keinen Gegenstand in der Hand. Der Kollege Ewald Stieg erklärte, der Stuhl sei zuvor angehoben worden.

Ich forderte Herrn Hagedorn auf, mit mir aus dem Raum zu gehen. Er sprach laut und ging einen Schritt zurück. Anschließend wurde er von zwei Kollegen an den Armen geführt. Ich sicherte den Weg und hatte auf die genaue Griffhaltung nicht durchgehend freie Sicht. Ein gezielter Schlag eines Bediensteten wurde von mir nicht gesehen. Damit treffe ich keine Aussage über den gesamten Zeitraum vor meinem Eintreffen.

Im Vorraum sagte Herr Hagedorn, seine Schulter tue weh. Ich gab diese Information an die Dienstleitung weiter. Der medizinische Dienst wurde nach meiner Erinnerung telefonisch verständigt. Ob die Person anschließend untersucht wurde, weiß ich nicht. Die Notiz in der Übergabeliste „Arzt informiert“ stammt von mir und bedeutet keine Bestätigung einer abgeschlossenen Untersuchung.

Die Bezeichnung als Frühdienst bezieht sich auf meine Schicht von 06.00 bis 14.30 Uhr. Der Bericht wurde nach Dienstende begonnen und am nächsten Morgen abgeschlossen. Levin Bering.

Dienstbericht Spaetdienst

JVA Waldhain. Bericht von Ewald Stieg vom 09.09.2026, 20.15 Uhr. Spätdienst Station 3.

Herr Hagedorn rief einem Mitgefangenen zu, er solle sich nicht einmischen. Er hatte einen Stuhl angehoben und bewegte ihn vor seinem Körper. Ich stand am anderen Ende des Tisches. Ob er den Stuhl gegen die Person richten oder Platz schaffen wollte, konnte ich in diesem Moment nicht sicher unterscheiden. Ich ging von einer akuten Gefahr aus und forderte Unterstützung an.

Nachdem der Stuhl wieder auf dem Boden stand, wurden beide Arme des Gefangenen gehalten. Herr Hagedorn zog den linken Arm zurück und drehte sich zur Seite. Wir führten ihn aus dem Raum. Die Haltung wurde im Vorraum gelöst. In der ersten Kurzmeldung habe ich „Angriffsversuch mit Stuhl“ geschrieben. Eine absichtliche Körperverletzung ist damit nicht gerichtlich festgestellt.

Ich habe den Eintrag „medizinisch abgeklärt“ aus der Übergabe übernommen. Eine eigene Untersuchung oder ein ärztliches Gespräch habe ich nicht beobachtet. Der Gefangene äußerte nach der Verbringung, er brauche einen Arzt. Ich informierte Frau Bär. Den späteren Ablauf kenne ich nicht.

Auf Station 3 waren zwei Mitgefangene sehr erregt. Ein gemeinsamer Aufenthalt noch am selben Abend erschien mir nicht möglich. Zur Frage einer anderen Gruppe an späteren Tagen kann ich aus diesem Einsatzbericht keine Aussage treffen. Ewald Stieg.

Mitteilung medizinischer Dienst

Medizinischer Dienst der JVA Waldhain. Auskunft an die Vollzugsabteilung vom 08.10.2026, WH-418/26. Verfasst von Pflegefachperson Mira Eschenbach.

In der Übernahmeliste vom 09.09. steht „Schulter links, Arzt informieren“. Für den 10.09. ist ein kurzer Kontakt am Haftraum dokumentiert. Die handschriftliche Notiz ist nicht vollständig lesbar. Eine strukturierte Untersuchung der Schulter lässt sich aus dieser Liste allein nicht erkennen. Die Anforderung einer ärztlichen Stellungnahme zur Sicherungsmaßnahme ist von einer Befunddokumentation über eine Verletzung zu unterscheiden.

Eine ärztliche Stellungnahme zur weiteren Unterbringung soll am 12.09. erstellt worden sein. Sie liegt in der medizinischen Teilakte. In der an die Vollzugsabteilung versandten Kopie fehlen die zweite Seite und die Unterschrift. Die medizinische Geschäftsstelle wurde um Vervollständigung gebeten. Es lässt sich aus dieser unvollständigen Kopie nicht ableiten, welche konkreten Untersuchungen erfolgt sind.

Herr Hagedorn sprach am 30.09. erneut über Beschwerden bei bestimmten Bewegungen. Ein Termin wurde vorgemerkt. Ob dieser Termin durchgeführt wurde, muss anhand des Behandlungsjournals geprüft werden. Akute Veränderungen sollen unabhängig von der rechtlichen Auseinandersetzung sofort medizinisch bewertet werden. Dieser Vermerk gibt keine Diagnose und keine Empfehlung zur Beendigung oder Fortsetzung der Sicherungsmaßnahme ab.

An die bevollmächtigte Kanzlei dürfen die angeforderten personenbezogenen Unterlagen nach Prüfung der vorgelegten Einwilligung unmittelbar übermittelt werden. Eine Übermittlung an Angehörige ist damit nicht verbunden.

Brief Marlene Hagedorn

Marlene Hagedorn, Fiktiver Fasanenrain 22, 34225 Baunatal. An meinen Bruder Jannis, JVA Waldhain. 04.10.2026.

Lieber Jannis,

Papa ist seit Donnerstag wieder zu Hause. Er kann noch nicht lange telefonieren, aber er hat sich über Deine Karte gefreut. Ich habe ihm nicht jedes Detail aus Deinen Briefen erzählt. Er fragt ohnehin schon, ob er Dir mehr helfen müsste. Bitte sag mir beim nächsten Gespräch, ob ich ihm Deinen letzten Brief vorlesen darf.

Beim Telefonat am 29.09. warst Du so kurz angebunden, dass ich erst dachte, Du seist auf mich böse. Du hast gesagt, Du wüsstest nicht mehr, welcher Tag was gewesen sei. Ich kann Deine Schulter nicht beurteilen und will auch niemandem etwas unterstellen, was ich nicht gesehen habe. Aber ich möchte, dass es vernünftig untersucht und aufgeschrieben wird. Ich habe die Kanzlei um eine Erklärung gebeten, was sie jetzt eigentlich beantragt hat.

Den neuen Pullover konnte ich nicht einfach abgeben. Die Pforte hat mir das Verfahren erklärt; ich war wohl mit der falschen Erwartung hingefahren. Den Kassenbon hebe ich auf. Es ist nichts Dringendes, Du sollst nur wissen, warum das Paket noch nicht da ist.

Wenn ein Gespräch in einer anderen Gruppe hilft, probiere es bitte. Du musst dabei niemandem recht geben. Ich möchte nur, dass die Wochen nicht alle gleich aussehen. Ich hoffe, wir bekommen bald einen Besuchstermin. Marlene.

Fortdauerentscheidung 09 Oktober

JVA Waldhain, WH-418/26. Entscheidung vom 09.10.2026. An Jannis Hagedorn.

1. Entscheidung

Die am 09.09.2026 angeordnete Absonderung wird fortgesetzt. Eine erneute Überprüfung durch die Abteilungsleitung ist für den 19.10.2026 vorgesehen. Die Maßnahme ist vorher zu ändern, wenn ihre Voraussetzungen entfallen. Die Organisation eines begleiteten Einzelgesprächs mit dem Sozialdienst wird aufrechterhalten.

2. Begründung

Zwei frühere Mitgefangene haben erklärt, dass eine gemeinsame Rückkehr derzeit Spannungen auslösen würde. Herr Hagedorn hat im Gespräch am 06.10. erneut erklärt, er lasse sich nicht vor anderen zurechtweisen. Die Abteilung bewertet dies als fortbestehendes Risiko. Ein erneuter körperlicher Vorfall während der Absonderung ist nicht dokumentiert. Die wiederholte Ablehnung einzelner Hofzeiten wird berücksichtigt; der Gefangene bestreitet, generell darauf verzichtet zu haben.

Der Sozialdienst hat einen Kontaktversuch außerhalb der bisherigen Gruppe vorgeschlagen. Über Raum, Begleitung und Teilnehmer liegt noch keine abschließende Abstimmung vor. Die Anstalt sieht deshalb bislang keine unmittelbar verfügbare Alternative. Die Zustimmung der Aufsichtsbehörde wurde nach dem internen Vermerk am 08.10. angefragt. Eine Kopie der Antwort ist dem vorliegenden Bescheid nicht beigefügt. Die Anstaltsleitung hat eine weitere Sachstandsabfrage veranlasst.

Die medizinische Stellungnahme wird im Verwaltungsvorgang als vorhanden geführt. Der Vollständigkeit der übermittelten Kopie ist nachzugehen. Eine medizinisch gebotene sofortige Anpassung wird durch diese Entscheidung nicht ausgeschlossen. Dr. Ottilie Gründel.

Beschluss 24 September

Fiktives Gerichtsdokument. Strafvollstreckungskammer des Landgerichts. Aktenzeichen ausschließlich für die Übungsakte: ÜBUNG 7 StVK 214/26. Beschluss vom 24.09.2026.

1. Tenor

Der Antrag auf vorläufige Beendigung der Absonderung und sofortige Rückverlegung auf Station 3 wird abgelehnt. Die Entscheidung über den Hauptsacheantrag und die Kosten des Hauptverfahrens bleibt vorbehalten.

2. Gründe

Nach dem schriftlichen Antrag ist es zu einem Streit mit weiteren Gefangenen gekommen. Die Anstalt hat telefonisch mitgeteilt, dass eine Eskalation verhindert werden musste und die Trennung fortlaufend überprüft werde. Ein schriftlicher Bericht ist von der Kammer nicht angefordert worden. Die Eingabe nennt weder eine bestimmte ärztliche Diagnose noch eine aktuelle konkrete Gefahr aus der Unterbringung.

Die begehrte Rückkehr würde das Ergebnis des Hauptverfahrens vorwegnehmen. Die Kammer sieht für eine solche Anordnung nach dem derzeitigen Vortrag keine ausreichende Grundlage. Der Gefangene kann sich an den medizinischen Dienst wenden. Der gerichtliche Antrag lässt nicht erkennen, weshalb die organisatorische Abstimmung der Anstalt nicht abgewartet werden kann. Eine andere Form der vorläufigen Kontaktgestaltung ist nicht ausdrücklich beantragt.

Die Kammer hat ohne vorherige schriftliche Anhörung der Anstalt und ohne Beiziehung der medizinischen Teilakte entschieden. Eine Sachentscheidung über die längerfristige Fortdauer wird damit nicht getroffen. Der Hauptsachevorgang wird nach Vorlage der Verwaltungsakte weiterbearbeitet.

Die Unterschrift wird in dieser fiktiven Akte durch „Dr. Thekla Morgenstern, Richterin“ wiedergegeben. Es handelt sich nicht um einen Beschluss eines wirklichen Gerichts und nicht um eine zitierbare Rechtsprechungsquelle.

Gerichtspost Eingangsnachweise

Kanzlei Brack. Ausdruck des elektronischen Postjournals, erstellt am 16.10.2026. Bezug ÜBUNG 7 StVK 214/26.

Der Gerichtsantrag wurde am 22.09.2026 um 16.41 Uhr an das gerichtliche Postfach übermittelt. Der technische Eingang wurde um 16.42 Uhr bestätigt. Das Journal verzeichnet ein Hauptdokument und eine Anlage. Der Anhang ist die Eingabe des Gefangenen vom 18.09.2026. Die spätere Anordnung der JVA war nicht Bestandteil dieses Sendevorgangs.

Der Beschluss vom 24.09.2026 ging am 25.09.2026 um 09.12 Uhr ein. Das elektronische Empfangsbekenntnis wurde von Rechtsanwalt Brack mit Zustelldatum 25.09.2026 abgegeben. Die Weiterleitung an Herrn Hagedorn wurde am selben Tag als Brief vorbereitet. Die Stationsliste weist eine Aushändigung dieser Kopie am 28.09.2026 aus.

Für die Hauptsache ist weder ein abschließender Beschluss noch eine Rücknahme verzeichnet. Ein ausgehender Rechtsbehelf gegen den Beschluss vom 24.09.2026 ist nicht gespeichert. Dieser Ausdruck belegt die genannten Vorgänge im Kanzleisystem, berechnet aber keine Frist und erklärt keinen Rechtsbehelf für statthaft.

Die technische Aufstellung ist vollständig fiktiv. Es wurden keine echten Postfachkennungen, Zertifikate oder Signaturdaten verwendet.

Hausordnung und Kontaktangebot

JVA Waldhain, interner Arbeitsauszug der Abteilung S vom 01.08.2026. Ausgegeben am 23.09.2026. Kein amtlicher Gesetzes- oder Verordnungstext.

Bei getrennten Hofzeiten teilt der diensthabende Vollzugsdienst der betroffenen Person das verfügbare Zeitfenster persönlich mit. Eine Ablehnung wird mit Datum, Uhrzeit und dem mitgeteilten Grund dokumentiert. Ein später geäußerter Wunsch wird an die Dienstleitung gegeben. Aus der Ablehnung eines einzelnen Angebots folgt kein allgemeiner Verzicht auf weitere Angebote.

Der Sozialdienst wird bei länger dauernder Absonderung über die tatsächlichen Kontaktmöglichkeiten unterrichtet. Kurze Versorgungskontakte werden von vereinbarten Gesprächen getrennt verzeichnet. Die Besuchsabteilung stimmt familiäre Besuche mit der zuständigen Abteilung ab. Eine Anmeldung durch Angehörige ist noch keine Zusage.

Wenn eine Person Beschwerden nach einer Sicherungsmaßnahme berichtet, wird der medizinische Dienst informiert. Die Information ersetzt keine Befunddokumentation. Anordnungen, Fortdauerentscheidungen und die tatsächliche Durchführung sind in den jeweiligen Vorgängen zu dokumentieren. Diese interne Organisationsbeschreibung erweitert keine gesetzliche Eingriffsbefugnis.

Kontakt: Vollzugsabteilung, vollzug@jva-waldhain.example. Die Adresse ist für den fiktiven Vorgang reserviert.

Rechnung und Zahlungsnotiz

Kanzlei Brack, Fiktive Steinwiese 6, 34119 Kassel. Rechnung VB-2026-104 vom 02.10.2026 an Jannis Hagedorn.

Berechnet wird die vereinbarte außergerichtliche Erstbearbeitung einschließlich Aktenanlage und schriftlicher Erstberatung. Pauschalhonorar netto 200,00 EUR, Umsatzsteuer 19 Prozent 38,00 EUR, Gesamtbetrag 238,00 EUR. Die Rechnung enthält keine Abrechnung eines weiteren gerichtlichen Rechtsbehelfs. Grundlage ist die gesonderte Honorarvereinbarung vom 20.09.2026, die im Original in der Kanzlei verbleibt und auf Anforderung übergeben werden soll.

Zahlungsnotiz vom 07.10.2026: 238,00 EUR eingegangen, Verwendungszweck Hagedorn VB 88/26. Die Zahlung wurde von Marlene Hagedorn für ihren Bruder ausgelegt. Daraus wurde kein eigenes Mandat der Schwester abgeleitet. Eine Rückzahlung oder Kostenfestsetzung ist bislang nicht beantragt.

Die Kanzlei verwendet in dieser Übungsakte keine echte Kontoverbindung. Für eine Kostenprüfung fehlen der vollständige Auftrag und die Honorarvereinbarung. Die Rechnung ist ein Sachverhaltsbeleg und keine Aussage darüber, ob die Vergütung im Einzelfall wirksam vereinbart oder erstattungsfähig ist.

Raumblatt und Uebergaben

JVA Waldhain, Raumblatt S 4, Stand 01.09.2026. Interne technische Unterlage.

Der Haftraum ist nach dem Bestandsplan 3,80 m lang und 2,70 m breit. Die darin enthaltene Sanitärzone ist mit 1,55 m² angegeben. Der Plan benennt eine Gesamtraumfläche von 10,26 m². Es gibt ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Schrank. Der Sanitärbereich ist durch eine raumhohe Wand und eine Tür vom übrigen Raum getrennt. Ein aktualisiertes Aufmaß nach der Leitungsreparatur fehlt.

Die Belegung ist im fraglichen Zeitraum als Einzelbelegung dokumentiert. Dieses Raumblatt belegt keine tägliche Einschlussdauer, keine Luftqualität und keine tatsächliche Nutzung sämtlicher Gegenstände. Angaben zu Hofgang, Gesprächen und Bewegungszeiten werden im Stationsjournal geführt.

Übergabe vom 08.10.2026, 14.00 Uhr: Bitte prüfen, ob die Liste der Kontakte auch Telefonate enthält. Der bisherige Ausdruck zählt nur Angebote des Sozialdienstes. Die Abteilungsleitung benötigt den tatsächlichen Verlauf für die nächste Entscheidung. Ein Antrag des Gefangenen auf Einsicht in die vollständige Tagesdokumentation liegt vor.

Gero Tann, technischer Dienst, und Hiltrud Bär, Stationsdienst. Der Text ist keine Bescheinigung einer rechtlich ausreichenden Mindestfläche.

Datei: 21_Unterlagen_meines_Bruders.eml

Von	Marlene Hagedorn <marlene.hagedorn@postfach.example>
An	v.brack@kanzlei-brack.example
Datum	Wed, 23 Sep 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Unterlagen meines Bruders

Sehr geehrter Herr Brack, anbei ist die Kopie der Anordnung, die mein Bruder mir geschickt hat. Ich habe sie erst heute aus dem Briefkasten genommen. Ich habe keine Vollmacht, für ihn Anträge zurückzunehmen oder zuzustimmen. Er hat mich gebeten, Ihnen bei der Organisation zu helfen. Mein Vater ist im Krankenhaus gewesen; der Brief darüber kam bei Jannis wohl sehr spät an. Das entschuldigt keinen Streit, erklärt aber, warum ihn das beschäftigt. Bitte sagen Sie mir, ob Sie mit ihm persönlich sprechen können. Ich weiß weder, wie lange die Trennung noch dauern soll, noch was im ärztlichen Dienst passiert ist. Die Kopie hat eine schlecht lesbare Rückseite; ich schicke nichts weg, bevor die Originale gesichert sind. Freundliche Grüße, Marlene Hagedorn.

Datei: 22_Beschluss_im_vorlaeufigen_Verfahren.eml

Von	Volker Brack <v.brack@kanzlei-brack.example>
An	marlene.hagedorn@postfach.example
Datum	Fri, 25 Sep 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Beschluss im vorläufigen Verfahren

Sehr geehrte Frau Hagedorn, das Gericht hat das vorläufige Begehren abgelehnt. Den Beschluss füge ich bei. Die Hauptsache ist noch nicht entschieden. Ich habe Ihrem Bruder eine Kopie per Post geschickt. Bitte verstehen Sie die Nachricht nicht als Aufforderung, selbst einen Rechtsbehelf einzulegen. Die gerichtliche Entscheidung bezieht sich auf den bisherigen Vortrag; die Anstaltsakte ist noch nicht vollständig in unserer Kanzlei. Ich bin nächste Woche auf Fortbildung und bitte meine Mitarbeiterin, eingehende Unterlagen sofort vorzulegen. Den genauen weiteren Schritt möchte ich danach mit Ihrem Bruder besprechen. Eine neue Sachentscheidung der Anstalt oder ein Untersuchungsergebnis liegt mir heute nicht vor. Mit freundlichen Grüßen, Volker Brack.

Datei: 23_Fortdauer_und_fehlender_Empfangseintrag.eml

Von	"Dr. Ottilie Gründel" <vollzug@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Fortdauer und fehlender Empfangseintrag

Sehr geehrte Frau Rehbein, die Vertretungsanzeige ist eingegangen. Wir übersenden die Fortdauerentscheidung. Der Ausgabevermerk ist in der vorliegenden Kopie unvollständig; die Station prüft den genauen Zeitpunkt. Bitte verwenden Sie das Datum der E-Mail nicht ohne Weiteres als Datum einer Bekanntgabe an Herrn Hagedorn. Die Rückmeldung der Aufsicht wurde intern angefordert. Zu den geplanten Kontakten sind mehrere Dienste zu beteiligen. Die Anstalt hält die ursprüngliche Lage für ernst, schließt einen stufenweisen anderen Ablauf aber nicht aus. Wir können Ihnen heute noch keinen abgeschlossenen Plan zusenden. Mit freundlichen Grüßen, Ottilie Gründel.

Datei: 24_Teilakte_und_gesonderte_Einwilligung.eml

Von	Mira Eschenbach <medizin@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Teilakte und gesonderte Einwilligung

Sehr geehrte Frau Rehbein, Ihre gezielte Einwilligung ist angekommen. Anbei finden Sie zunächst die Mitteilung vom 08.10. Die vollständigen Befundunterlagen müssen aus dem medizinischen System zusammengestellt werden. Ein Eintrag in einer Dienstübergabe ist keine vollständige ärztliche Dokumentation. Wir werden insbesondere prüfen, welche Kontakte am 10. und 12.09. erfolgten und welche Unterlagen den Beschwerden vom 30.09. zugeordnet sind. Die Gesundheitsakte wird nicht an Angehörige verteilt. Wir bitten um einen direkten sicheren Übermittlungsweg. Bei aktuellen Beschwerden veranlasst die Station unabhängig davon die medizinische Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Mira Eschenbach.

Datei: 25_Kontaktangebot_ausserhalb_der_bisherigen_Gruppe.eml

Von	Finja Mohn <sozialdienst@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Kontaktangebot außerhalb der bisherigen Gruppe

Sehr geehrte Frau Rehbein, ich habe Herrn Hagedorn am 17.09. und kurz am 06.10. gesprochen. Er möchte nicht zu den beiden am Streit beteiligten Personen zurück. Ich habe ein begleitetes Gespräch mit einem anderen Gefangenen aus der Werkgruppe vorgeschlagen. Ein geeigneter Raum ist grundsätzlich vorhanden, die Begleitung wurde noch nicht abschließend zugesagt. Mein Vorschlag ist keine Aufhebung der Sicherungsanordnung. Die Kontaktliste enthält außerdem mehrere Türgespräche, deren Dauer nicht überall eingetragen ist. Ich bitte darum, diese nicht als längere geplante Gespräche zusammenzuzählen. Herr Hagedorn war am 06.10. verärgert, blieb aber im Gespräch. Eine fachliche Gefahrenbewertung nehme ich hiermit nicht vor. Freundliche Grüße, Finja Mohn.

Datei: 26_Raumblatt_S_4.eml

Von	Gero Tann <technik@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Raumblatt S 4

Sehr geehrte Frau Rehbein, beigefügt ist das Raumblatt mit der Übergabenotiz. Der Bestandsplan stammt aus der Zeit vor einer Leitungsreparatur. Es gibt deshalb keinen Grund, die Fläche auf den Zentimeter als neu vermessen zu behandeln. Die Sanitärzone ist in der Gesamtfläche enthalten. Aussagen über tatsächliche Einschlusszeiten oder Kontakte kann der technische Dienst nicht treffen. Diese Daten führt die Abteilung. Wenn Sie ein neues Aufmaß benötigen, richten Sie die Anfrage bitte über die Vollzugsleitung; wir vereinbaren dann einen Termin, bei dem die Nutzung möglichst wenig beeinträchtigt wird. Mit freundlichen Grüßen, Gero Tann.

Datei: 27_Ergaenzung_zur_Uebergabe_vom_September.eml

Von	Levin Bering <stationsleitung@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Ergänzung zur Übergabe vom September

Sehr geehrte Frau Rehbein, ich antworte nach Abstimmung mit der Abteilungsleitung. Mein Eintrag lautete „Arzt informiert“. Ich habe damit keine abgeschlossene Untersuchung bestätigt. Der Kollege hat in einer anderen Liste „medizinisch abgeklärt“ notiert; ich kann nicht sagen, worauf er diese Formulierung stützte. Meinen Bericht habe ich als Kopie zur Abteilungsakte gegeben. Ich bitte, die unterschiedlichen Formulierungen nicht in eine neue einheitliche Fassung umzuschreiben. Es ist richtig, dass ich nicht während des gesamten Einsatzes freie Sicht hatte. Zu einem Zeitraum, den ich nicht gesehen habe, kann ich keine sichere Aussage treffen. Mit freundlichen Grüßen, Levin Bering.

Datei: 28_Bitte_um_Sicherung_der_vorhandenen_Unterlagen.eml

Von	Rechtsanwältin Malin Rehbein <m.rehbein@kanzlei-rehbein.example>
An	vollzug@jva-waldhain.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Bitte um Sicherung der vorhandenen Unterlagen

Sehr geehrte Frau Dr. Gründel, bitte sichern Sie die unveränderten Dienstberichte, die zugehörigen Änderungsvermerke, den vollständigen Ablauf der ärztlichen Befassung und die Unterlagen zur aufsichtsbehördlichen Beteiligung. Ich bitte um Mitteilung, ob zu dem Vorfall vom 09.09. überhaupt Bildaufzeichnungen bestanden und gegebenenfalls welche regulären Speicherfristen gelten. Das Vorhandensein einer Aufnahme wird nicht unterstellt. Bitte erstellen Sie keine nachträgliche gemeinsame Erinnerung anstelle der einzelnen Berichte. Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die Quellen in ihrer jeweiligen Fassung. Die Anfrage enthält weder einen Verzicht auf Rechtsschutz noch einen abschließend erhobenen strafrechtlichen Vorwurf. Mit freundlichen Grüßen, Malin Rehbein.

Datei: 29_Eingang_Ihrer_Sicherungsbitte.eml

Von	Hiltrud Bär <vollzug@jva-waldhain.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Eingang Ihrer Sicherungsbitte

Sehr geehrte Frau Rehbein, Ihre Bitte wurde heute um 08.15 Uhr an die zuständigen Stellen weitergegeben. Im Gemeinschaftsraum bestand nach Auskunft der Technik keine Bildaufzeichnung. Ob der vorgelagerte Flur in dem fraglichen Zeitraum erfasst wurde und ob Daten noch vorhanden sind, wird geprüft. Wir können eine Sicherung noch nicht als abgeschlossen bestätigen. Die schriftlichen Dienstberichte bleiben unverändert in der Akte; Ergänzungen werden als solche datiert. Die medizinischen Unterlagen werden getrennt bearbeitet. Bitte bezeichnen Sie bei weiterer Korrespondenz den jeweiligen Vorgang, damit Sicherungsanordnung, körperliche Beschwerden und Ihr Auskunftsantrag nicht miteinander verwechselt werden. Mit freundlichen Grüßen, Hiltrud Bär.

Datei: 30_Vollmacht_und_Termin_mit_Herrn_Hagedorn.eml

Von	Nika Lenz <assistenz@kanzlei-rehbein.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Vollmacht und Termin mit Herrn Hagedorn

Frau Rehbein, die unterschriebene Vollmacht liegt vor; die abgetippte Arbeitskopie ist beigefügt. Die Besuchsabteilung bietet am 19.10. um 13.00 Uhr einen anwaltlichen Besuch an. Die Reservierung ist noch nicht bestätigt. Ich habe den Termin als organisatorische Wiedervorlage eingetragen, nicht als gerichtliche Frist. In der Liste fehlen die Bekanntgabe der Fortdauerentscheidung und der aktuelle Hauptsachestand. Die Seitenzahlen der Anlagen dürfen wir erst nach dem endgültigen Zusammenstellen vergeben. Bitte sagen Sie mir, ob ich für das Gespräch die beiden unterschiedlichen Dienstberichte nebeneinander ausdrucke. Nika Lenz.

Datei: 31_Korrektur_zu_unserem_Telefonat.eml

Von	Marlene Hagedorn <marlene.hagedorn@postfach.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Thu, 15 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Korrektur zu unserem Telefonat

Sehr geehrte Frau Rehbein, ich habe meinen Kalender angesehen. Das Telefonat mit meinem Bruder war am Dienstag, 29.09., nicht am Montag. Ich hatte Ihnen das am Telefon falsch gesagt. Anbei ist der Brief, den ich danach geschrieben habe. Ich möchte nicht, dass die Situation dramatischer klingt, als ich sie selbst kenne. Ich habe die Schulter nicht gesehen. Jannis sagte, dass ihm manche Bewegungen wehtun. Mein Vater ist inzwischen wieder zu Hause, deshalb ist seine Sorge etwas kleiner geworden. Bitte richten Sie meinem Bruder aus, dass ich einen Besuch auch unter den üblichen Kontrollen wahrnehmen würde. Freundliche Grüße, Marlene Hagedorn.

Datei: 32_Uebergabe_und_ergaenzende_Dateiliste.eml

Von	Volker Brack <v.brack@kanzlei-brack.example>
An	m.rehbein@kanzlei-rehbein.example
Datum	Fri, 16 Oct 2026 10:30:00 +0200
Betreff	Übergabe und ergänzende Dateiliste

Sehr geehrte Kollegin Rehbein, beigefügt übersende ich den Übergabevermerk. Ihre Mitarbeiterin hat mir die Chronologie zur Vollständigkeitskontrolle geschickt; ich gebe sie unverändert mit zurück. Ich bestätige darin nur die von meiner Kanzlei selbst versandten und empfangenen Vorgänge. Den Tagesablauf in der JVA kann ich nicht bestätigen. Bitte beachten Sie meine fehlende Prüfung zum Rechtsbehelf und den Umstand, dass die ärztliche Stellungnahme nicht vollständig vorliegt. Die Hauptsache habe ich nicht zurückgenommen. Sollte Ihnen ein Sendeprotokoll fehlen, nennen Sie bitte das Datum; die Mitarbeiterin kann es gesondert aus dem Journal bereitstellen. Mit kollegialen Grüßen, Volker Brack.

Jannis Hagedorn Ereignisse

Stand 2026-10-16

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung
2026-09-09	Anordnung 17.30; Beginn getrennte Unterbringung	09_Anordnung_09_September.pdf	Anstaltsentscheidung
2026-09-09	Bekanntgabe 18.15; keine Empfangsunterschrift	10_Bekanntgabe_und_Postlauf.pdf	Vollständige Aushändigung laut Vermerk
2026-09-10	Frühdienstbericht fertiggestellt	11_Dienstbericht_Fruehdienst.pdf	Nicht durchgehende eigene Wahrnehmung
2026-09-18	Eingabe an JVA	03_Eingabe_an_die_Anstaltsleitung.docx	Antragstellerdarstellung
2026-09-22	Hauptsache und vorläufiges Begehren eingereicht	06_Gerichtsantrag_22_September.docx	Eingang 16.42 laut Postjournal
2026-09-24	Nur vorläufiger Antrag abgelehnt	16_Beschluss_24_September.pdf	Hauptsache offen
2026-09-25	Beschluss an Voranwalt zugestellt	17_Gerichtspost_Eingangsnachweise.pdf	Elektronisches Empfangsbekenntnis
2026-09-28	Beschlusskopie an Gefangenen	17_Gerichtspost_Eingangsnachweise.pdf	Andere Funktion als Kanzleizustellung
2026-09-29	Telefonat mit Schwester	14_Brief_Marlene_Hagedorn.pdf	Datum später korrigiert
2026-10-08	Medizinische Auskunft unvollständig	13_Mitteilung_medizinischer_Dienst.pdf	Befundunterlagen angefordert
2026-10-09	Fortdauerentscheidung	15_Fortdauerentscheidung_09_Oktober.pdf	Bekanntgabe nicht genau dokumentiert
2026-10-15	Anwaltliches Gespräch	04_Gespraech_in_der_JVA_15_Oktober.docx	Rückbestätigung ausstehend

Datum	Ereignis	Belegdatei	Einordnung
2026-10-16	Aktenübernahme	07_Uebergabe_der_Vorakte.docx	Kein Verzicht und keine Rücknahme

Vorläufige Zuordnung zum Entwurf

Anlage	Datei	Gegenstand	Status
A1	09_Anordnung_09_September.pdf	Anordnung 09 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A2	10_Bekanntgabe_und_Postlauf.pdf	Bekanntgabe und Postlauf	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A3	03_Eingabe_an_die_Anstaltsleitung.docx	Eingabe an die Anstaltsleitung	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A4	06_Gerichtsantrag_22_September.docx	Gerichtsantrag 22 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A5	16_Beschluss_24_September.pdf	Beschluss 24 September	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A6	15_Fortdauerentscheidung_09_Oktober.pdf	Fortdauerentscheidung 09 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A7	25_Kontaktangebot_ausserhalb_der_bisherigen_Gruppe.eml	Sozialdienst nennt Alternative	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A8	11_Dienstbericht_Fruehdienst.pdf	Dienstbericht Fruehdienst	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A9	12_Dienstbericht_Spaetdienst.pdf	Dienstbericht Spaetdienst	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A10	13_Mitteilung_medizinischer_Dienst.pdf	Mitteilung medizinischer Dienst	Zuordnung vor Einreichung prüfen
A11	04_Gespraech_in_der_JVA_15_Oktober.docx	Gespraech in der JVA 15 Oktober	Zuordnung vor Einreichung prüfen

Anlage	Datei	Gegenstand	Status
A12	02_Vollmacht_und_Kontaktwunsch.docx	Vollmacht und Kontaktwunsch	Zuordnung vor Einreichung prüfen

Zeit seit dokumentiertem Ereignis

Stand 2026-10-16

Datum	Ereignis	Kalendertage bis Stand	Bedeutung
2026-09-09	Anordnung 17.30; Beginn getrennte Unterbringung	37	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-09	Bekanntgabe 18.15; keine Empfangsunterschrift	37	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-10	Frühdienstbericht fertiggestellt	36	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-18	Eingabe an JVA	28	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-22	Hauptsache und vorläufiges Begehren eingereicht	24	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-24	Nur vorläufiger Antrag abgelehnt	22	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-25	Beschluss an Voranwalt zugestellt	21	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-28	Beschlusskopie an Gefangenen	18	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-09-29	Telefonat mit Schwester	17	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-08	Medizinische Auskunft unvollständig	8	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-09	Fortdauerentscheidung	7	Keine gesetzliche Fristberechnung

Datum	Ereignis	Kalendertage bis Stand	Bedeutung
2026-10-15	Anwaltliches Gespräch	1	Keine gesetzliche Fristberechnung
2026-10-16	Aktenübernahme	0	Keine gesetzliche Fristberechnung

Hinweise zur Benutzung

Thema	Erläuterung
Bearbeitungsstand	16.10.2026. Zusammengestellt in der übernehmenden Kanzlei. Originalfassungen bleiben erhalten.
Chronologie	Entscheidungsdatum, Bekanntgabe, Kanzleizustellung und Weitergabe sind unterschiedliche Ereignisse. Die Datendifferenz zählt Kalendertage bis zum Stand und ist keine Rechtsbehelfsfrist.
Anlagen	A1 bis A12 sind vorläufige Kennungen des bearbeitbaren Schriftsatzes. Eine Zuordnung bestätigt weder die Richtigkeit der Quelle noch eine erfolgreiche Einreichung.
Offene Felder	Ein leeres Tatsachenfeld ist unbekannt, nicht null und nicht zugestanden. Rückfragen sind anhand der Originalunterlagen zu beantworten.
Weitere Arbeit	Nach Eingang neuer Unterlagen Datum, Herkunft und Bezug ergänzen. Eine frühere Aussage wird nicht still überschrieben. Formeln nur auf tatsächliche Datumswerte anwenden.

Technische Flächenberechnung

Planstand	Gesamt m²	Sanitär m²	Personen	Restfläche m²	Rest je Person m²
S 4 Bestandsplan	10.26	1.55	1	8.71	8.71

Quelle 20_Raumblatt_und_Uebergaben.pdf

Kalenderdaten der Unterbringung

Von	Bis Stand oder Wechsel	Personen	Dokumentierter Ablauf
2026-09-09	2026-10-16	1	Absonderung; Ende offen; Tabelle nur bis Stichtag

Übertragene Kontakt und Öffnungsminuten

Datum	Kontaktminuten	Minuten außerhalb	Beleg oder Lücke
2026-09-09	0	0	Anordnung/Stationsübernahme S-0909
2026-09-10	10	45	S-0910; Türkontakt, kein geplanter Sozialtermin
2026-09-11	5	60	S-0911
2026-09-12	5	0	S-0912; Angebot vom Gefangenen abgelehnt
2026-09-13			S-0913 fehlt im übertragenen Auszug
2026-09-14			S-0914 fehlt; Gefangener behauptet Wunsch
2026-09-17	35	60	Sozialdiensttermin laut eigener Nachricht
2026-09-21	10	60	S-0921
2026-09-24	5	45	S-0924
2026-09-29	20	60	Telefonat, Datum durch Familie korrigiert
2026-10-01	10	60	S-1001

Datum	Kontaktminuten	Minuten außerhalb	Beleg oder Lücke
2026-10-04	5	0	S-1004; keine Begründung übertragen
2026-10-06	15	60	Sozialdienst nennt kurzes Gespräch
2026-10-08	5	60	S-1008
2026-10-09	10	60	S-1009
2026-10-12		60	Kontaktminuten nicht eingetragen
2026-10-15	43	60	Anwaltsbesuch 14.05 bis 14.48
2026-10-16			Laufender Tag; keine vollständige Erfassung
Erfasste Minuten	178	690	Nur vorhandene Einträge; fehlende Tage nicht aufgefüllt
Fehlende Felder	4	3	Leere Felder sind unbekannt und keine Nullwerte

Hinweise zur Benutzung

Thema	Erläuterung
Herkunft	Arbeitsauszug der fiktiven Anstalt aus Raumblatt, Belegungsdienst und Stationsjournal. Es handelt sich nicht um eine vollständige Gesundheits- oder Vollzugsakte.
Messwerte	Die Raumwerte werden aus dem jeweils bezeichneten Plan übernommen. Gesamtfläche minus Sanitärfläche ist eine technische Rechengröße. Es gibt keine automatische rechtliche Ampel.
Zeiträume	Der Stationsauszug enthält nur die übertragenen Tage, keine lückenlose Tagesdokumentation. Türkontakte, Telefonat, Sozialdienst und anwaltlicher Besuch sind verschiedenartige Kontakte. Eine Summe ist keine Qualitätsbewertung. Fehlende Minuten bleiben leer. Die laufende Absonderung endet nicht automatisch am Tabellenstichtag.
Fehlende Einträge	Leere Kontakt- oder Öffnungsminuten werden nicht als null summiert. Eine Null steht für einen dokumentierten Nullwert. Ein fehlender Tag ist nicht durch einen Nachbartag zu ersetzen.
Nächster Schritt	Fehlende Journalauszüge, aktuelle Anordnungen und konkrete Alternativen anfordern. Die Rechnung ersetzt keine Prüfung von Landesrecht, Schutzbedarf, Privatheit oder Rechtsschutz.